

Manifestação Técnica — PL nº 2242/2026

Ofício: CVL nº 5372/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 5372/2026, referente ao PL nº 2242/2026, de autoria do Vereador Marcos Dias, que dispõe sobre a identificação visual e digital, por QR Code, dos equipamentos e meios de transporte de entregadores vinculados a plataformas digitais — apensado ao PL nº 324/2025 para tramitação conjunta —, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta, com sugestões de emenda.

O projeto determina que o QR Code, visível no equipamento ou veículo, retorne exclusivamente informações mínimas — autenticidade do cadastro e vigência do vínculo —, vedados dados sensíveis ou excessivos; obrigações e sanções recaem sobre as plataformas, com regulamentação pelo Executivo. O diagnóstico é real: o Rio registrou crimes de falsos entregadores, do latrocínio no Centro aos assaltos em série em Botafogo e no Grajaú, e as próprias plataformas admitem que a mochila da marca não comprova cadastro ativo, em cenário de fraude sistêmica de contas alugadas.

A escala do mercado justifica atenção regulatória: são 455,6 mil entregadores de aplicativo no país, alta de 18% desde 2022, e 54% têm o aplicativo como única renda (CEBRAP; AMOBITEC. "Pesquisa sobre motoristas e entregadores de aplicativos no Brasil", Cebrap, 2025) — a verificação de autenticidade protege o entregador legítimo e o consumidor. Há precedentes: a Lei estadual nº 10.885/2025 já exige QR Code nas bags das plataformas (ESTADO DO RIO DE JANEIRO. "Lei nº 10.885/2025", ALERJ, 2025), São Paulo adotou tag com QR e chip (Lei estadual nº 18.105/2025) e Nova York, no leque internacional de respostas ao setor, regulou a remuneração mínima da categoria (NEW YORK CITY DCWP. "Minimum Pay Rate for App-Based Restaurant Delivery Workers", NYC, 2025). A vigência do regime estadual, contudo, torna essencial a harmonização, evitando dupla camada de conformidade sobre o mesmo equipamento.

Nesse sentido, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 2242/2026, sugerindo emendas que harmonizem expressamente o QR Code municipal com o padrão da Lei estadual nº 10.885/2025; assegurem que a leitura pública retorne apenas a situação cadastral, sem dados civis do trabalhador, na linha da minimização da LGPD; substituam a vigência imediata por prazo de adaptação; e observem, no modal motocicleta, o regime federal do motofrete (BRASIL. "Lei nº 12.009/2009", Congresso Nacional, 2009).